

1004960-38.2021.8.26.0004
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Seguro
Magistrado: Adriana Genin Fiore Basso
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Regional IV - Lapa
Vara: 3ª Vara Cível
Data de Disponibilização: 24/11/2022

... compra de documento em caso de furto/roubo, o que não pode ser confundido com indenização. Discorre sobre as cláusulas do contrato. Esclarece que, assim que notificada, enviou comandos de bloqueio do bem e não obstante equipe de apoio terrestre, não foi possível a recuperação. Afirma que o serviço foi prestado. Afirma que o veículo, para compra do documento, precisa estar livre de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de SÃO PAULO
Foro Regional IV - Lapa
3ª Vara Cível
Rua Clemente Álvares, 100, São Paulo - SP - cep 05074-050
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1004960-38.2021.8.26.0004 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1004960-38.2021.8.26.0004
Classe - Assunto
Procedimento Comum Cível - Seguro
Requerente:
Bruno Torres Cabral
Requerido:
Car System Alarmes LTDA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso

Vistos.

Bruno Torres Cabral ajuizou ação contra Car Sytem Alarmes Ltda. Pede gratuidade. Diz que teve sua motocicleta, avaliada em R\$11.027,00, pela tabela Fipe, roubada no dia 30/6/2019, às 00:30 horas. Alega que possui contrato de seguro com a ré que prevê restituição de 80% do valor do bem. Ocorre que a ré se recusa ao pagamento, alegando necessária quitação do veículo junto à instituição bancária, com entrega do DUT. Diz que está sem trabalhar e que não possui outras formas de quitar a dívida com a instituição financeira. Também afirma que dependia da motocicleta para trabalhar. Invoca CDC. Alega danos materiais e morais. Pede condenação da ré. Junta documentos.

Deferiu-se gratuidade ao autor.

Citada, a ré ofertou contestação (fls. 45/66). Afirma que não é uma seguradora. Aduz que o contrato é de prestação de serviço e prevê um pacto adjeto de compra de documento em caso de furto/roubo, o que não pode ser confundido com indenização. Discorre sobre as cláusulas do contrato. Esclarece que, assim que notificada, enviou comandos de bloqueio do bem e não obstante equipe de apoio terrestre, não

foi possível a recuperação. Afirmar que o serviço foi prestado. Afirmar que o veículo, para compra do documento, precisa estar livre de ônus. No caso, porém, no momento do sinistro, constava alienação fiduciária. Assim, não há como se realizar a compra sem o abatimento da dívida ou quitação pelo proprietário. Subsidiariamente, diz que o valor devido é de R\$ 7.980,00. Afirmar, ainda, que sobre o bem recaem ipva e multas em atraso e que devem ser quitados. Impugnou danos morais. Pede improcedência da ação. Junta documentos.

Houve réplica.

As partes não manifestaram interesse na produção de provas.

É o relatório. DECIDO.

Passa-se ao julgamento do feito uma vez que as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas.

A ação é improcedente.

O contrato entabulado entre as partes não é de seguro, mas de "Prestação de Serviços de Emissão de Sinais para Bloqueio e ou rastreamentos de motos, automóveis e outros veículos automotores à distância com pacto adjeto de compra sobre documentos".

Embora as cláusulas gerais do contrato juntado nas fls. 132/140 não contenham assinatura do autor, o fato é que o documento de fls. 85, deixa claro que recebeu a cópia integral do contrato, inexistindo dúvida de que delas estava ciente.

Da leitura do contrato, observa-se que, o seu objeto é o de prestação de serviços consistentes na obrigação da ré de emitir os sinais destinados ao bloqueio e/ou rastreio do veículo protegido, sempre que acionada pelo Contratante, respeitadas limitações de área de sombra.

Ainda de acordo com o contrato, na hipótese de furto/roubo do bem, sem que tenha havido sua recuperação, o Pacto Adjeto de Promessa de Compra sobre Documentos poderá se converter em compra e venda, devendo, para tanto, o vendedor apresentar o Original do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), apto a permitir a transferência da propriedade, sem qualquer ressalva, seja administrativa, judicial ou pendência financeira.

No caso em comento, restou incontroverso nos autos, que a motocicleta roubada estava alienada fiduciariamente a uma instituição financeira e, portanto, não obstante comprovação do sinistro, não há como exigir da ré a compra dos seus documentos, uma vez que a transferência da propriedade não é possível, sem que haja prévia quitação do contrato de financiamento.

A cláusula é válida e não há que se falar em abusividade, pois é justamente da essência do negócio jurídico realizado entre partes.

Não se trata, repita-se de um contrato de seguro, onde se prevê pagamento de indenização diante da ocorrência de um sinistro, mas de um contrato de prestação de serviços com pacto adjeto de compra de documentos no caso em que não recuperado o veículo em até 25 dias do evento.

A existência de gravame inviabiliza o cumprimento da obrigação por parte da ré.

Não há, portanto, como se alegar ausência de conhecimento prévio das cláusulas contratuais tampouco da existência da obrigação do vendedor apresentar o documento

do veículo em condições que viabilize sua transferência à ré, o que, no caso, não aconteceu.

Por conseguinte, não há que se falar em responsabilidade da ré por pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Todos os demais argumentos deduzidos no processo não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada nos autos.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação ajuizada por Bruno Torres Cabral contra Car System Alarmes Ltda, extinguindo-a, com fundamento no Artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sucumbente, arcará o autor com o pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor dado a causa, suspendendo, no entanto, a exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade.

P.I.

São Paulo, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA